茂名市电白区陈村街道“9·9”一般坍塌事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-18 16:25:58 阅读次数： 2962

2019年9月9日上午9时45分，茂名市电白区陈村街道登步村委会开发区一栋两层民房在改建拆除过程发生一起坍塌事故，二楼楼顶的楼梯屋天花板在拆除过程发生坍塌，连同在楼梯屋屋顶上的3名施工人员一起坠落到一楼地面，事故造成2人死亡、1人受伤。事故发生后，区委、区政府高度重视，区相关领导及时作出指示批示，要求全力抢救伤者及做好事故善后处理工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，防止类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全。区应急、公安、住建等部门和陈村街道办及登步村委会等相关单位领导和工作人员迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产条例》（省人大常委会公告3号）的有关规定，经区人民政府批准，于2019年10月8日成立由区府办张世华同志为组长，区应急局、区纪委监委、区住建局和陈村街道办等单位有关领导为副组长，区公安、住建、应急、总工会、人社等部门和陈村街道办相关人员为成员的茂名市电白区陈村街道“9·9”一般坍塌事故调查组〔以下简称“事故调查组”〕。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下：

一、事故单位和人员的基本情况

（一）屋主情况：李*，男，汉族，59岁，家庭住址：茂名市电白区陈村街道登步村委会，身份证号：44092319600712****。其出事的房屋位于茂名市电白区陈村街道登步村委会**区，占地约120平方，共两层，建于1997年。2019年9月7日，为对现房屋进行改建，李*与张*旺（死者之一）联系，要求张*旺找人帮忙拆除现居住房屋的楼梯，并口头约定拆除楼梯工程价款共3500元；9月8日，张*旺与郑*（死者之一）、张*乾（伤者）共3人到李*房屋从事楼梯拆除工作；9月9日，在拆除楼梯过程中发生事

故。在此期间及之前，李*一直没有就房屋改建和拆除等施工工程向陈村街道相关部门、登步村委会申请办理房屋建设相关许可或报告备案。

（二）死伤者情况

1、**死者一：**张*旺，男,51岁,汉族，家庭住址：茂名市电白区电海街道安乐村委会**村，身份证号：44092319681010****。张*旺与李*口头约定以3500价格承揽房屋楼梯拆除工程后，于9月8日与郑*、张*乾等2人组成施工队到李*房屋进行拆除施工作业。张*旺实际上为施工队的组织和管理人员。

2、**死者二：**郑*，男，38岁，汉族，家庭住址：茂名市电白区电海街道安乐村委会***村，身份证号：44092319810607****。

3、**伤者：**张*乾，男，27岁，汉族，家庭住址：茂名市电白区电海街道安乐村委会**村，身份证号：44092319920227****。伤者经送医院救治后，目前已基本痊愈。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年9月7日下午5时许，经人介绍李*联系张*旺到李*房屋商量拆除房屋楼梯工程，双方口头约定由张*旺负责组

织人员过来拆除楼梯，拆除楼梯工程的工钱总共3500元。9月8日上午7时许，张*旺、郑*、张*乾等3人来到李*房屋拆除楼梯，一直工作当天下午6时许，将一楼、二楼的楼梯全部拆除。9月9日上午7时许，张*旺、郑*、张*乾等3人再次来到李*房屋，开始拆除二楼天面上的楼梯屋，作业过程中张*旺、郑*、张*乾等3人站在楼梯屋屋顶边缘，使用电钻在楼梯屋屋顶钻孔方法来拆除楼梯屋。9月9日上午9时45分，当楼梯屋屋顶大部分被钻空后，楼梯屋屋顶因承受重量过大，突然发生坍塌，并连同屋顶上张*旺、郑*、张*乾等3人一起坠落到一楼地面。张*旺、郑*等2人坠落后还被屋顶水泥板砸压，经抢救无效当场死亡；张*乾坠落后受伤，经送院治疗后目前已基本痊愈。

（二）救援及现场处置情况

9月9日上午9时45分，当张*旺、郑*、张*乾等3人坠落后，张*乾迅速爬起来跑到房屋外面，在外面看见张*旺、郑*等2人躺在一楼地面被掉下来的水泥板压住。张*乾立刻跑到房屋旁边的一间铁皮屋叫李*救人。李*看见出事后，马上叫来附近村民帮忙一起把压在张*旺、郑*等2人身上水泥板搬开，将张*旺、郑*等2人拉出放到平整地面上；10时许，登步村委会干部朱*文闻讯赶到现场并拨打120，同时与附近村民一起通过按压胸口、掐人中穴、搽药水等方法进行抢救；10时10分，登步派出所民警接报赶到现场；10时25分电白人民医院、中医院的120救护车赶到现场，对张*

旺、郑*等2人进行抢救，但最终抢救无效当场宣布死亡；10时30分至11时，陈村街道办和区应急、住建等部门接报后相继赶到现场，迅速组织开展应急救援和善后处理工作。

张*乾在10时10分左右，因感觉身体不适，就自行驾驶摩托车赶回家，在家人陪同下到电白人民医院治疗，其后又转茂名中医院治疗，目前已基本痊愈。

（三）善后处理情况

事故发生后，陈村街道办、电海街道办迅速组织屋主李*和死伤者家属就赔偿问题进行调解协商，因双方提出的赔偿金额相差较大，暂时未能达成赔偿协议，善后处理工作相关单位仍在继续跟进。目前死伤者家属情绪比较稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、施工人员违章作业。张*旺等3名施工人员违反建筑工程拆除施工相关标准规范的要求，拆除楼梯作业时不是从上至下逐层拆除，而是采用底部掏空的方法进行拆除；而且当时张*旺等3人拆除施工作业时站立位置在正在拆除、随时可能坠落的楼梯屋屋顶，不是在稳固的结构或脚手架上作业。

2、作业现场不具备施工安全条件。施工现场不符合建筑施工安全相关法律法规的要求，没有设置脚手架、安全网

等施工安全防护设施，没有安全警示标志。

（二）间接原因

1、李*法律意识和安全意识淡薄，房屋改建前未向有关部门报告申请或备案，未经许可便擅自动工建设，并将房屋拆除工程委托给没有施工资质的人员进行施工；同时作为自建房业主的安全主体责任未落实，没有对施工安全工作进行统一协调、管理，没有与施工人员签订协议来明确各自施工安全职责，未能保证足够安全投入，导致施工现场不具备基本施工安全条件。

2、张*旺本身不具备相应建筑拆除施工资质，非法承接李*建筑拆除工程并组织未经培训合格人员进行拆除施工作业。拆除施工作业前没有编制施工安全方案，施工现场没有人负责安全管理和监督检查，施工人员未经安全教育培训。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，茂名市电白区陈村街道“9·9”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、有关单位履职情况

（一）电白区住房和城乡建设局。该局每季度召开全区建筑施工安全生产工作会议，部署建筑施工安全生产和农村自建房安全监管工作；在将1000（含1000）平方以下农（居）民自建房屋建筑施工许可下放到镇级后，该局制定了

相应管理办法和工作指南，并多次到镇（街道）开展联合执法检查、业务指导等工作；同时该局还组织了多期农村建筑工匠质量安全培训班，印制农村建房相关安全宣传资料分派下发到镇（街道）和农户手中。该局基本履行了农村自建房方面安全管理职责。

（二）陈村街道办。陈村街道党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每月定期召开会议研究部署辖区安全生产工作，也多次对农村自建房屋安全监管工作进行研究部署， 组织开展了建筑施工安全专项整治，在重要时期党政主要领导和相关分管领导亲自带队对农村自建房开展安全检查督查；街道的规划建设部门将农村自建房建设安全管理工作纳入日常检查项目，编制检查表格和内容，4-9月期间共检查农村自建房施工工地30次，排查整改隐患30多项。但陈村街道办没有将农村自建房责任压实到村一级，导致农村自建房排查不深入、不细致，没有建立和完善基础管理台账，对辖区内农村自建房底子不清、情况不明。

（三）陈村街道登步村委会。登步村委会没有建立完善安全生产巡查制度，对辖区内李*非法改建房屋的违法行为和事故隐患未能做到及时排查发现和上报。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议。

1、**李*，房屋业主。**其违反镇村规划建设管理的相关法律法规，未经许可非法对房屋进行改建，并将建筑拆除工程违法委托给不具备相应建筑拆除施工资质的个人；同时也未有落实自建房业主的安全责任，施工现场不符合基本的施工安全条件，对张*旺等3人违规违章施工作业行为没有及时进行制止和纠正，对事故发生负有主要责任。建议由茂名市电白区陈村街道办依法对李*违法行为进行调查处理。

2、**张*旺，死者之一。**其本身不具备相应建筑施工资质，非法承接李*房屋建筑拆除工程，并组织未经培训合格人员进行拆除施工作业；拆除施工作业前没有制定施工安全方案，并违反有关规定冒险违章进行拆除施工作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

3、**郑*，死者之一。**其未经安全教育培训合格就从事建筑施工行业工作，安全意识淡薄，违反有关规定冒险违章进行拆除施工作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

4、**张*乾，伤者。**未经安全教育培训合格就从事建筑施工行业工作，安全意识淡薄，违反有关规定冒险违章进行拆除施工作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中已受到伤害，建议免于追究责任。

（二）其他建议。

1、**陈村街道办。**没有将农村自建房责任压实到村一级，对农村自建房排查不深入、不细致，没有建立和完善基础管理台账，辖区内农村自建房底子不清、情况不明。建议其向电白区人民政府作出书面检讨；建议电白区人民政府对陈村街道办主任邵舜明、分管城建工作的党工委委员赖天德进行约谈；建议区纪委监委对街道规划办负责人邵国安进行提醒谈话。

2、**陈村街道登步村委会。**没有建立完善安全生产巡查制度，对辖区内李*非法改建房屋的违法行为和事故隐患未能做到及时排查发现和上报。建议陈村街道办党工委对登步村委会支部书记钟*煌、主任刘*进行提醒谈话。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取“9·9”事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强农村自建房安全管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，切实扭转农村自建房领域事故多发高发势头，特提出如下措施和建议：

（一）不断深化农村自建房安全专项检查整治。陈村街道办要严格按照“四不放过”的原则，认真总结事故教训，不断深化农村自建房领域安全专项检查和整治，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，建立完善农村自建房各项台账资料，深入排查治理各类事故隐患，严厉查处

打击各类非法违法和违规违章行为，不断夯实农村自建房安全管理工作基础。

（二）进一步完善农村自建房安全管理机制。各镇（街道）和区相关行业主管部门要认真贯彻落实《茂名市电白区人民政府办公室关于加强农房建设质量安全管理工作的实施意见》（电府办〔2018〕47号）文件精神，认真履行属地管理和行业管理职责，不断完善农村自建房安全管理工作机制。要严格农村建房许可的审查审批，不断整顿、规范农村自建房市场秩序；要切实加大巡查和执法力度，重点落实镇（街道）包片包村领导、干部和村一级对辖区内农村自建房违法行为和事故隐患的排查、检查和报告职责，及时发现并依法查处各类非法违法、违规违章行为；要突出落实建房户、施工单位（施工队、工匠）安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实各项安全防范措施，坚决杜绝违规违章施工作业行为。

（三）广泛开展安全宣传和警示教育。各镇（街道）和区相关行业主管部门要结合此次事故发生原因和暴露出来问题，认真分析研究，针对性地开展安全宣传和警示教育。要深入基层、深入群众，广泛开展建筑施工法律法规、安全知识宣传教育，提高农民建房法律意识和安全意识；要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，组织农村建筑工匠开展安全培训教育，切实提高农村建筑工匠安全意识和安全施工技能。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345

粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003

适老化无障碍服务　政府网站找错　机关